

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7170/2538

นาย สุปดิษฐ์ แก้วสิรินทร์
นาย ศิริชัย ลีมีธรรม

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 241

ป.วิ.พ. มาตรา ตาราง 1

โจทก์มีหนี้ผูกพันที่จะต้องคืนเงินที่จำเลยได้ไถ่ถอนจำนองที่ดินจากธนาคาร
แทนโจทก์ส่วนข้อตกลงที่ว่าเมื่อจำเลยไถ่ถอนจำนองแล้วโจทก์จะต้องขายที่ดินที่
ไถ่ถอนจำนองดังกล่าวที่ให้จำเลยยึดเอกสารสิทธิสำหรับที่ดินไว้ให้แก่จำเลยนั้นเป็น
ข้อตกลงอีกต่างหากหาใช่หนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่จำเลยเกี่ยวกับทรัพย์สินที่
จำเลยไถ่ถอนมาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา241ไม่จำเลยจึงไม่มี
สิทธิยึดห่วงเอกสารสิทธิสำหรับที่ดินของโจทก์เมื่อโจทก์นำเงินมาวางศาลเต็มตาม
จำนวนที่จำเลยไถ่ถอนจำนองที่ดินจากธนาคารแทนโจทก์แล้วจำเลยจึงต้องคืน
เอกสารสิทธิที่อยู่กับจำเลยให้แก่โจทก์ โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยส่งมอบเอกสารสิทธิ
สำหรับที่ดินคืนจำเลยต่อ訴ว่าไม่ต้องคืนเป็นคดีขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจ
คำนวณราคาเป็นเงินได้มิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรับเงินจำนวน 197,533.41 บาทและคืนเอกสาร
สิทธิสำหรับที่ดิน 4 ฉบับ แก่โจทก์

จำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรับเงินจำนวน 197,533.41 บาท จากโจทก์และ
คินโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์รวม 4 ฉบับให้แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่าจำเลยจะต้องคืน
เอกสารสิทธิสำหรับที่ดินรวม 4 ฉบับ ให้แก่โจทก์หรือไม่ พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า โจทก์
มีหนี้ผูกพันที่จะต้องชำระเงินที่จำเลยได้ไถ่ถอนจำนองที่ดินจากธนาคารทหารไทย
จำกัดสาขาอุดรธานีแทนโจทก์ ส่วนข้อตกลงที่ว่า เมื่อจำเลยไถ่ถอนจำนองมาแล้ว
โจทก์จะต้องขายที่ดินแปลงหนึ่งให้แก่จำเลยนั้น เป็นข้อตกลงอีกต่างหาก หาใช่หนี้
อันเป็นคุณประโยชน์แก่จำเลยเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จำเลยไถ่ถอนมาตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 241 ไม่ จำเลยจึงไม่มีสิทธิยึดเหนี่ยวเอกสารสิทธิ
สำหรับที่ดินรวม 4 ฉบับของโจทก์ เมื่อโจทก์นำเงินมาวางศาลจำนวน 197,533.41
บาทเต็มตามจำนวนที่จำเลยไถ่ถอนจำนองที่ดินจากธนาคารทหารไทย จำกัดสาขา
อุดรธานี แทนโจทก์แล้ว จำเลยจึงต้องคืนเอกสารสิทธิทั้งหมดที่อยู่กับจำเลยให้แก่
โจทก์

อนึ่ง คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยส่งมอบเอกสารสิทธิสำหรับที่ดินคือโฉนดที่ดิน
และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ จำเลยให้การต่อสู้ว่าจำเลยไม่ต้องส่งมอบเอกสาร
สิทธิสำหรับที่ดินแก่โจทก์ เป็นคดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณราคา
เป็นเงินได้ มิใช่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน ที่จำเลย

เสียค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์และฎีกาอย่างคดีมีทุนทรัพย์จึงเป็นการเสียเกินสมควรคืน
ค่าขึ้นศาลส่วนที่เกินให้แก่จำเลย

พิพากษายืน คืนค่าขึ้นศาลที่จำเลยเสียเกินมา 9,475 บาทแก่จำเลย

(อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์-เสริม บุญทรงสันติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>